

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4129/2543

พนักงานอัยการ จังหวัดอุดรธานี
นาย บุญส่ง สุขเกษม

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 176, มาตรา 195, มาตรา 225

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์หรือรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334, 335 และ 357 ศาลชั้นต้นจึงคำให้การจำเลยว่าเป็นข้าพเจ้าขอให้การรับสารภาพว่าได้กระทำความผิดตามฟ้องโจทก์ คำให้การฉบับนี้ย่อมไม่ชัดเจนว่าจำเลยให้การรับสารภาพในข้อหาใด แต่ในวันเดียวกันนั้นจำเลยยื่นคำให้การอีกฉบับหนึ่งมีข้อความว่า จำเลยขอถอนคำให้การเดิมทั้งหมดแล้วขอให้การรับสารภาพในข้อกล่าวหาลักทรัพย์ตามมาตรา 334 เท่ากับจำเลยยังปฏิเสธคำฟ้องโจทก์ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 และ 357 เมื่อโจทก์จำเลยแถลงไม่ตั้งใจสืบพยาน และโจทก์จำเลยได้ลงชื่อไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาซึ่งศาลชั้นต้นได้จดยุติรายงานกระบวนการพิจารณาในวันเดียวกันนั้น เท่ากับโจทก์ไม่ตั้งใจที่จะสืบพยานในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 และ 357 อีกต่อไปข้อเท็จจริงจึงฟังได้ตามคำรับสารภาพของจำเลยว่าเป็นจำเลยกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(8) วรรคแรก จึงไม่ถูกต้อง

การปรับบทลงโทษจำเลยในความผิดฐานใดนั้นเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334, 335, 357

จำเลยให้การรับสารภาพฐานลักทรัพย์

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 จำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณานับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 เดือน

จำเลยอุทธรณ์ขอให้รอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "วันเกิดเหตุจำเลยไปรับซื้อมะม่วงที่บ้านของผู้เสียหายและขออนุญาตผู้เสียหายเข้าห้องน้ำ เมื่อกลับออกมาเห็นพระเครื่องเลี่ยมทองที่อยู่ในสร้อยคอหลายองค์ มีอยู่องค์หนึ่งซึ่งจำเลยประสงค์จะได้ จึงแกะเอาไปพฤติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า จำเลยทราบดีว่าพระเลี่ยมทององค์ไหนมีราคา จำเลยจึงแกะเฉพาะพระที่มีราคาและตนประสงค์อยากได้เพียงองค์เดียว ทรัพย์ที่จำเลยลักไปมีราคาถึง 20,000 บาท จึงนับเป็นพฤติการณ์ที่ร้ายแรงที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดโทษมา

นับเป็นผลดีแก่จำเลยอยู่มากและไม่มีเหตุสมควรที่จะรอกการลงโทษจำคุกให้ ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยในข้อหาลักทรัพย์หรือรับของโจร โดยขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334, 335, 357 ศาลชั้นต้นจึงดำให้การจำเลย ว่า ข้าพเจ้าขอให้การรับสารภาพว่าได้กระทำความผิดตามฟ้องโจทก์ดำให้การฉบับนี้ ย่อมไม่ชัดเจนว่าจำเลยให้การรับสารภาพในข้อหาใด แต่ในวันเดียวกันนั้นจำเลยยื่นคำให้การอีกฉบับหนึ่งมีข้อความว่า จำเลยขอถอนคำให้การเดิมทั้งหมดแล้วขอให้การรับสารภาพในข้อกล่าวหาลักทรัพย์ตามมาตรา 334 เท่ากับจำเลยยังปฏิเสธคำฟ้องโจทก์ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 และ 357 เมื่อโจทก์จำเลยแถลงไม่ตั้งใจสืบพยานและโจทก์จำเลยได้ลงชื่อไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาซึ่งศาลชั้นต้นได้จัดรายงานกระบวนการพิจารณาในวันเดียวกันนั้น เท่ากับโจทก์ไม่ตั้งใจที่จะสืบพยานในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 และ 357 อีกต่อไป ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ตามคำรับสารภาพของจำเลย ว่า จำเลยกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(8) วรรคแรกจึงไม่ถูกต้อง ซึ่งการปรับบทลงโทษจำเลยในความผิดฐานใดนั้นเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6

(วิเทพ ศิริพากย์-มงคล ทับเตี้ย-บุญพัฒน์ อิทธิธรรมวินิจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ